

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3911/2532

บริษัท สุรา ม หา ราชวร จำกัด (
มหาชน

จังหวัด ปทุมธานี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 8, มาตรา 18, มาตรา 31, มาตรา 40

ตามสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โจทก์มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่า เมื่อจำเลยเรียกเก็บภาษีเกินไป จำเลยก็หาสิทธิที่จะยึดเงินส่วนที่เกินไว้โดยไม่ต้องคืนให้แก่ผู้มีสิทธิในเงินนั้นไม่เมื่อโจทก์อ้างว่าเป็นผู้ชำระเงินส่วนที่เกินนั้นไป แม้โจทก์จะมีผู้รับการประเมินและมิได้เป็นผู้ขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ โจทก์ก็มีสิทธิเรียกเงินส่วนที่เกินนั้นคืนได้ ตามสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ชั้นฉบับ พ.ศ. 2523-2537 ระหว่างโจทก์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โจทก์มีหน้าที่ต้องสร้างโรงงานสุราบางยี่ชั้นแห่งที่ 2 แล้วยกกรรมสิทธิ์ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่า ฉะนั้นมูลค่าของโรงงานสุราบางยี่ชั้นแห่งที่ 2 ที่โจทก์ก่อสร้างตามสัญญาแล้วยกกรรมสิทธิ์ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับจากการที่ให้โจทก์เช่าโรงงานสุราบางยี่ชั้นแห่งที่ 2 ด้วย ดังนั้น เมื่อค่ารายปีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักในการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นค่ารายปีที่คำนวณเทียบเคียงได้กับค่าเช่าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่าได้รับในการให้เช่าโรงงานสุราบางยี่ชั้น

แห่งที่ 2 การประเมินของเจ้าพนักงานที่แจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมชำระค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดินจึงเป็นการประเมินที่ชอบด้วยกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เช่าโรงงานสุราบางยี่ขันจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนผู้ให้เช่า พนักงานเจ้าหน้าที่
ของจำเลยได้แจ้งการประเมินเพื่อเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.
2530 สำหรับโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 เลขที่ 82 หมู่ 3 ตำบลบางคูวัดอำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่โจทก์ก่อสร้างแล้วยกให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม โจทก์เห็นว่าการประเมินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จึงขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมยื่นคำร้องต่อจำเลยขอให้พิจารณาการประเมินนั้น
ใหม่ จำเลยมีคำชี้ขาดว่าการประเมินดังกล่าวชอบแล้ว จึงขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของ
จำเลย และกำหนดค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2530 ใหม่ และให้จำเลย
คืนเงินค่าภาษีส่วนที่โจทก์ชำระเกินไปแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่ผู้รับการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ทั้งมิใช่ผู้
ร้องขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ จึงไม่มีอำนาจฟ้องการประเมินของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และคำชี้ขาดการประเมินถูกต้องแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องและเห็นว่า
สัญญาเช่าที่ดิน 43 โฉนด เพื่อก่อสร้างโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 เป็นการเช่าที่ดิน
และโรงเรือนของโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ด้วย ค่าเช่าตามสัญญาจึงเป็นค่าเช่า
ตามนัยมาตรา 8 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ที่
ต้องนำมาเป็นหลักคำนวณค่ารายปี เฉลี่ยแล้วปีละ 385,941.60 บาทคำนวณเป็นภาษี

โรงเรือนและที่ดินได้เป็นเงิน 48,242.70 บาท อันเป็นค่าภาษีที่โจทก์จะต้องชำระแก่
จำเลย พินิจพิเคราะห์เพิกถอนการประเมินและคำชี้ขาดการประเมินภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ประจำปี 2530 โดยกำหนดค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดินดังกล่าวเป็นเงิน 48,242.70 บาท ให้จำเลยคืนเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ส่วนที่โจทก์ชำระเกินไป จำนวน 2,220,000 บาท แก่โจทก์ภายใน 3 เดือน นับแต่วัน
ที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นต้นไป มิฉะนั้นให้จำเลยเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีของเงินจำนวน 2,220,000 บาท นับถัดจากวันครบกำหนด 3 เดือน เป็นต้นไป
จนกว่าจะคืนเงินค่าภาษีแก่โจทก์เสร็จ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โจทก์มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่า และ
จำเลยยอมรับเงินที่แจ้งประเมินไปจากโจทก์แล้ว หากจำเลยเรียกเก็บภาษีเกินไป
จำเลยก็หาสิทธิที่จะยึดเงินส่วนที่เกินไว้โดยไม่ต้องคืนให้แก่ผู้มีสิทธิในเงินนั้นไม่
เมื่อโจทก์อ้างว่าเป็นผู้ชำระเงินส่วนที่เกินนั้นไปแม้โจทก์จะมีผู้ใช้ผู้รับการประเมิน และ
มิได้เป็นผู้ขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ โจทก์ก็ย่อมเรียกเงินส่วนที่เกินนั้นคืน
ได้และตามสัญญาเช่าโรงงานสุราบางยี่ขัน ฉบับ พ.ศ. 2523-2537 ระหว่างโจทก์กับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อ 10-12 โจทก์มีหน้าที่ต้องสร้างโรงงานสุราบางยี่ขันแห่ง
ที่ 2 ที่ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แล้วยกกรรมสิทธิ์ให้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่า ฉะนั้น มูลค่าของโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ที่
โจทก์ก่อสร้างตามสัญญาแล้วยกกรรมสิทธิ์ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นส่วน
หนึ่งของค่าเช่าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับจากการที่โจทก์เช่าโรงงานสุรา
บางยี่ขันแห่งที่ 2 ด้วย คดีได้ความว่าอาคารโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 กับ
เครื่องจักรอันเป็นอุปกรณ์ในการผลิตมีราคารวมกัน 1,800 ล้านบาทเศษ เมื่อกรม

โรงงานอุตสาหกรรมให้โจทก์เข้าโรงงานสุราบางยี่ขันมีกำหนด 15 ปี การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยแจ้งการประเมินและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีชี้ขาดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้รับประเมินชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน สำหรับโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2530 โดยกำหนดค่ารายปีเป็นเงิน 18,195,941.60 บาท เป็นค่าภาษี 2,268,242.70 บาท ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการประเมินไป จึงเป็นการประเมินและคำชี้ขาดที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะค่ารายปีที่ใช้เป็นหลักในการประเมินภาษีเป็นค่ารายปีที่คำนวณเทียบเคียงได้กับค่าเช่าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับในการให้เข้าโรงงานสุราบางยี่ขัน แห่งที่ 2 ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับปัญหาข้อนี้มา ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ